

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3680/2531

อัยการ มหาสารคาม
นาย บรรจง พุมพาน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 147, มาตรา 157, มาตรา 161, มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

คำสั่งของบุคคลซึ่งมิได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบหมายงานให้จำเลยปฏิบัติ เป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจ จำเลยจึงไม่เป็นเจ้านักงานผู้มีอำนาจกระทำการ ตามคำสั่งนั้น การที่จำเลยรับเงินค่าดูสิ่งปฏิญ์ของเทศบาลซึ่งมิใช่หน้าที่ของจำเลย แล้วเบียดบังไว้จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 และ 161 แต่เป็นความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งเป็น ความผิดอันยอมความได้ แม้ต่อมาจำเลยจะได้นำเงินจำนวนที่ยกยอกไปดังกล่าวมา ชดใช้คืนแก่เทศบาลก็ตาม ก็เป็นเพียงการกระทำเพื่อบรรเทาความเสียหายเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าเทศบาลซึ่งเป็นผู้เสียหายตกลงให้ระงับข้อพิพาทหรือสละสิทธิในการ ดำเนินคดีอาญากับจำเลยเช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่า เป็นการยอมความกันโดยถูกต้อง ตามกฎหมายที่จะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นพนักงานเทศบาลระดับ 1 ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยกรอกข้อความลงในเอกสารต้นฉบับใบเสร็จรับเงินกับสำเนาซึ่งออกให้แก่บุคคลต่าง ๆ สำหรับค่าตัดสินสิ่งปฏิภูมไม่ตรงกัน แล้วได้เบียดบังยกยอกเอาเงินส่วนต่างนั้นรวมกับเงินค่าตัดสินสิ่งปฏิภูมรายอื่น ๆ อีก 76 รายไปเป็นของจำเลยโดยทุจริตขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 151, 161, 162, 91 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 161, 91 ลงโทษจำคุกรวม 12 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 และ 161 ตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยเป็นพนักงานเทศบาลสามัญระดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2526 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ 236/2526 เอกสารหมาย จ.1 แต่เนื่องจากฝ่ายสาธารณสุขมีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน เพื่อให้งานเรียบร้อยและรัดกุมเป็นประโยชน์ต่อทางฝ่ายสาธารณสุขนางรัตนา คัยนันท์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขได้ออกคำสั่งแบ่งงานให้ผู้ได้บังคับบัญชารวม 7 คน ในฝ่ายสาธารณสุขรวมทั้งจำเลยด้วยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตามเอกสารหมาย จ.10 โดยแบ่งงานกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบงานความสะอาดภายในเขตโรงฆ่าสัตว์ ระวังเหตุรำคาญต่าง ๆ และงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการค้าต่าง ๆ เท่านั้น ส่วนงานควบคุมการจัดเก็บเงินค่าตัดสินสิ่งปฏิภูมกำหนดให้นายฉกาจ ทองอดมัย เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 2 เป็นผู้รับผิดชอบ กับกำหนดให้นายบำรุง ไชยมาตย์ ลูกจ้างประจำเจ้าหน้าที่รถตัดสินสิ่งปฏิภูม มีหน้าที่ดูแลบริการตัดสินสิ่งปฏิภูมภายในเขตฯ ตามคำสั่งเอกสารหมาย จ.10 ดังกล่าวนั้นได้กำหนดให้จำเลยรับผิดชอบงานควบคุมการจัดเก็บเงินค่าตัดสินสิ่งปฏิภูมหรือมีหน้าที่ดูแลบริการตัดสินสิ่งปฏิภูมด้วย ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยและ

นายฉกาจต่างเป็นพนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลในฝ่ายสาธารณสุขของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีนางรัตนา คัยนันท์เป็นหัวหน้าฝ่ายทั้งจำเลยและนายฉกาจต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะตัวตามคำสั่งแบ่งงานรับผิดชอบ เอกสารหมายเลข จ.10 นายฉกาจหาได้เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยไม่ การที่นายฉกาจได้มอบงานควบคุมการดูแลสิ่งปฏิกูลให้จำเลยควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไป ตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข จ.3 โดยขณะนั้นจำเลยไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายฉกาจ เพราะทั้งนายฉกาจและจำเลยต่างเป็นเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลในฝ่ายสาธารณสุขอยู่ด้วยกัน ทั้งนายฉกาจไม่มีอำนาจที่จะส่งมอบคำสั่งของนางรัตนา หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขตามเอกสารหมายเลข จ.10 ได้ คำสั่งของนายฉกาจดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่สั่งการโดยไม่มีอำนาจกระทำได้ ถึงแม้ต่อมานายเกียรติ นาคะพงษ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้ออกคำสั่งเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ 446/2527 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2527 แต่งตั้งให้นางรัตนา คัยนันท์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข และแต่งตั้งนายฉกาจ ทองอ้อม เป็นหัวหน้างานสุขาภิบาลและรักษาความสะอาดโดยให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขรับผิดชอบงานสาธารณสุขท้องถิ่น ตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมายเลข จ.11 โดยสั่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2527 แม้จะให้ผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไป ก็เป็นการออกคำสั่งภายหลังจากนายฉกาจออกคำสั่งมอบหมายงานควบคุมการดูแลสิ่งปฏิกูลให้จำเลยปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข จ.3 แล้ว ดังนั้นคำสั่งตามเอกสารหมายเลข จ.11 จึงไม่มีผลย้อนหลังเพื่อให้คำสั่งตามเอกสารหมายเลข จ.3 ที่มีชอบด้วยกฎหมายกลับกลายเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังมีได้มีคำสั่งใด ๆ ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งแบ่งงานตามเอกสารหมายเลข จ.10 เลย เช่นนี้ จำเลยจึงหาได้เป็นเจ้าพนักงานซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเงิน จัดการดูแลรักษา กรอกข้อความลงในเอกสารและออกไปเสร็จรับเงินค่าดูแลสิ่งปฏิกูลดังโจทก์ฟ้องไม่ ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบ และปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 และ 161 ตามฟ้องนั้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยได้ ยักยอกเงินค่าดูสิ่งปฏิภูมิจำนวน 12,700 บาท ของเทศบาลเมืองมหาสารคามไปนั้น แม้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 147 ก็ตาม แต่การที่จำเลยได้รับเงินค่าดูสิ่งปฏิภูมิจำนวนดัง กล่าวไว้แล้วได้เบียดบังยักยอกเอาเงินของเทศบาลเมืองมหาสารคามไปเป็นของ จำเลยโดยทุจริตเช่นนี้จึงเป็นความผิดฐานยักยอกอีกสถานหนึ่งที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งเป็นความผิดอันยอม ความได้นั้นจึงชอบแล้ว แต่ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต่อไปว่าก่อนฟ้องจำเลยได้ชดใช้เงิน จำนวน 12,700 บาท ให้แก่เทศบาลเมืองมหาสารคามและไม่ปรากฏว่าเทศบาลเมือง มหาสารคามสงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีอาญากับจำเลยอีกต่อไป เป็นพฤติการณ์ที่ตกลง ยอมความโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปนั้นศาลฎีกา เห็นว่า แม้จะปรากฏตามฟ้องด้วยว่าจำเลยนำเงินจำนวน 12,700 บาท ที่ยักยอกไป ดังกล่าวชดใช้คืนแก่เทศบาลเมืองมหาสารคามแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงการกระทำ เพื่อบรรเทาความเสียหายส่วนหนึ่งต่างหาก ทั้งไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เลยว่า เทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นผู้เสียหายตกลงให้ระงับข้อพิพาทหรือสละสิทธิใน การดำเนินคดีอาญากับจำเลยเช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความกันโดยถูกต้อง ตามกฎหมายที่จะทำให้สิทธิ นาคดีอาญามาฟ้องระงับตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า สิทธิ นาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) นั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี

(สืนวน คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ